



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٢٨٢٤٧١٧ وتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٢ هـ

أطراف القضية

الإسم	نوع الهوية	رقم الهوية	الجنسية	صفته بالقضية
عدنان احمد عباس زيني	الهوية الوطنية	١٠١٧٠٩٢٧٣٣	سعودي	المدعي
تركي بن رايح بن سعد المطيري	الهوية الوطنية	١١٢٢٨٥٠٥٣٨		وكيل
عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي	الهوية الوطنية	١٠٠٧٠٥٦٨٤٧	سعودي	مدعى عليه
اسامة احمد عباس زيني	الهوية الوطنية	١٠٠٨٠١٧٣٠١	سعودي	مدعى عليه
	الهوية الوطنية	١١٠٠٣٧٧٠٣٣	سعودي	حاضر
سلطان ماجد ناصر القحطاني	الهوية الوطنية	١١٠٠٣٧٧٠٣٣	سعودي	محامى
طارق خلف بن رايح الحارثي	الهوية الوطنية	١٠٥٦١٦٤٠٥٤	سعودي	محامى
سليمان محمد سليمان السديري	الهوية الوطنية	١٠٧٣٠٦٥٢٥٠	سعودي	محامى
عمر سعود بن سعد المطيري	الهوية الوطنية	١٠٩٩٧٤٥٩٠١	سعودي	2003
عزام فيصل ابراهيم خوج	الهوية الوطنية	١٠١١٤٨٨٨٤٦	سعودي	محامى
محمد فواز بن منير الثعلي	الهوية الوطنية	١٠٩٨٩٠٨٢٧٨	سعودي	محامى
شايع عبدالله سالم بن هلابي	الهوية الوطنية	١٠٩٧٤١٠٥٨١	سعودي	محامى
عمر سعود بن سعد المطيري	الهوية الوطنية	١٠٩٩٧٤٥٩٠١	سعودي	وكيل
علي طالب صالح اليامي	الهوية الوطنية	١٠٤٤٠٤٤٨٠٦	سعودي	محامى
علي بن مشرف بن مفرح بن راشد	الهوية الوطنية	١٠٦٤٢٧٤٠٧٧	سعودي	محامى
رفيف راشد جزاء الثقفي	الهوية الوطنية	١١١١٩٢٨٠٧١	سعودي	وكيل

المرافعة

في الجلسة تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي. وبسؤال وكيل المدعي عن بيان دعوى موكله أقال إلى ما جاء في لائحتهما ونصها: "بتاريخ 26 / 7 / 1434 هـ صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك رقم 43281449 وتاريخ 26 / 7 / 1434 هـ يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها اعلاها استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي - يرحمه الله - وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني



التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي - يرحمه الله - لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (90%) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه، وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (90%) من رأس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية أثناء فترة البيع. وبتاريخ 1438 / 4 / 21 هـ توفي مورث موكلي المغفور له بإذن الله / أحمد عباس زيني، وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 1438 / 5 / 12 هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما أن المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استولى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 1438 / 2 / 10 هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص)، ذكرنا أن الحصص هي نسبتها 90% من رأس المال، كما نبغكم أن النظام لا يسمح لنا بإضافة مدعي أو مدعى عليه آخر. نطلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق في ذمته والبالغ ثلاث مائة وثمانية وستون مليون وسبع مائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال (368.757.931). وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه استمهل لتقديمها خلال 5 أيام عبر تبادل المذكرات، وأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تضمين مذكراتهما القادمة ما يتعلق بما تم بشأن الحصص محل الدعوى من إجراءات تخص انتقالها من تاريخ نشوئها وحتى تاريخه مع تقديم المدعى عليه نسخة من عقد التأسيس وكامل تعديلاته، وأفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة أن عليه تقديم الجواب الموضوعي حتى حال تمسكه بالدفع بعدم الاختصاص. وتفهم الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات وفق المتبع ووفق ما سيتم إنشاء جدول التبادل عليه بعد الجلسة، وفي حال تعذر إرفاق أي مذكرة فيتم إرسالها ودياً إلى الطرف الآخر وبعث نسختها على بريد الدائرة، وعلى ألا يتجاوز حجم الملف المرفق (10 ميغا بايت) وأن يكون بصيغة (PDF)، وأنه في حال عدم تقديم المذكرة خلال المدة المحددة في جدول التبادل؛ فسيكون ذلك تقريراً للاكتفاء.